

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC

COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC, empresa legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en aplicación de lo que dispone el artículo 64 del Código del Trabajo y con el fin de que surta los efectos legales previstos en el numeral 12 del artículo 42; letra a) del artículo 44; y numeral 2º del artículo 172 del mismo Cuerpo de Leyes, aplicará, de forma complementaria a las disposiciones del Código del Trabajo, el siguiente reglamento interno en su matriz y agencias a nivel nacional y con el carácter de obligatorio para todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de la empresa.

De conformidad con lo dispuesto en su estatuto, la compañía tiene como actividad económica principal **LA CONFECCIÓN, FABRICACIÓN Y VENTA DE LENCERÍA ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL DESCARTABLE**; objeto que lo realiza acatando estrictamente todas las disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO I Definiciones, Obligatoriedad y Atribuciones

Artículo 1.- En el presente instrumento, COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC podrá denominarse en adelante como "EL EMPLEADOR" y a los empleados que prestan sus servicios en ella, se denominará "LOS TRABAJADORES" o "EL PERSONAL".

Artículo 2.- Las disposiciones del presente reglamento tienen el carácter de obligatorio para EL EMPLEADOR Y para todos LOS TRABAJADORES que laboran con EL EMPLEADOR, por lo que EL TRABAJADOR está obligado a tener un ejemplar del que se encuentre vigente, debiendo solicitar uno nuevo en caso de pérdida, con el objeto de estar permanentemente enterado de su contenido. La alegación de su desconocimiento no excusa ni exceptúa a ningún trabajador de la obligatoriedad del fiel cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 3.- Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Trabajo regulan los derechos y obligaciones del personal del EMPLEADOR y las de ésta con sus trabajadores y están dirigidas a fomentar la armonía en las relaciones laborales y el mantenimiento de un ambiente de comprensión y entendimiento dentro de la Compañía, así como asegurar su buena marcha y una prestación eficiente del servicio.

Artículo 4.- El EMPLEADOR, ejercerá todos los derechos que las leyes de trabajo vigentes y las que se llegaren a expedir confieran a los empleadores, para de esta manera poder alcanzar la buena marcha y el fiel cumplimiento de este Reglamento.

Con apego a la ley y dentro de las jerarquías establecidas en el organigrama de la Empresa, LOS TRABAJADORES deben obediencia y respeto a sus superiores, a más de las obligaciones que corresponden a su puesto de trabajo, deberán ceñirse a las instrucciones y disposiciones legítimas, sea verbales o por escrito que reciban de sus jefes inmediatos.

Los Gerentes, Subgerentes, Coordinadores o Jefes de área, Supervisores y Líderes, son responsables de la observancia de las normas reglamentarias y del buen funcionamiento de las secciones a su cargo e informarán, de manera inmediata y por escrito al EMPLEADOR sobre las faltas al Reglamento cometidas por LOS TRABAJADORES a su cargo.

CAPÍTULO II TÍTULO I DEL REPRESENTANTE LEGAL

Artículo 5.- El Representante Legal es la autoridad ejecutiva de la empresa, por consiguiente, le corresponde ejercer la dirección de la misma y de su talento humano, teniendo facultad para nombrar, promover o remover empleados o trabajadores, con sujeción a las normas legales vigentes.

Artículo 6.- Se considerarán oficiales las comunicaciones, circulares, memorandos, oficios, etc., debidamente suscritos por el Representante legal, quien lo subrogue, o las personas debidamente autorizadas para el efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, las amonestaciones y llamados de atención, serán suscritas por el Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces; y, los memorandos referentes a políticas o procedimientos de trabajo que implemente la Empresa, serán firmadas por el Representante Legal.

Solamente el Representante Legal o la persona que expresamente delegue estará facultado para contratar o prescindir de empleados y/o trabajadores, y ejercer todo tipo de acciones judiciales en los casos necesarios. Estas acciones judiciales ejercidas por otras personas que no tengan autorización expresa del Representante Legal, no causarán efecto legal ni obligación a la compañía y la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre la persona que tomó la decisión.

Por las condiciones especiales en que se desarrollan las actividades de la Compañía, esta podrá disponer que sus empleados y/o trabajadores cumplan sus actividades en cualquiera de sus instalaciones o donde se los requiera a nivel nacional, sin que esto implique cambio de las condiciones de trabajo ni despido por ningún concepto, entendiéndose que mantienen la misma categoría.

TÍTULO II

Clasificación del Personal, Contratación

Artículo 7.- Clasificación del personal: El personal o trabajadores de la Compañía, se clasifica de la siguiente manera:

- a) Personal Directivo
- b) Personal Administrativo;
- c) Personal Operativo;
- d) Personal de Servicio

Personal Directivo. – Se establece como personal Directivo, al Gerente General y el Presidente.

Personal Administrativo. - Es aquel que presta sus servicios en las áreas de Administración, Comercialización, Marketing, Informática y Sistemas, Control de Gestión, Planificación de Operaciones, Talento Humano, Contabilidad y que cumplen sus funciones habituales dentro de las instalaciones de la Empresa dentro del territorio nacional.

Personal Operativo. - Es considerado como tal, debido al giro del negocio del EMPLEADOR, Comprende al personal en general cuyo trabajo está relacionado directamente con los procesos de abastecimiento, producción, distribución y en general todo nivel de personal de apoyo y tareas complementarias o auxiliares relacionados a la actividad del EMPLEADOR.

Personal de Servicios. - Es el personal que realiza labores de limpieza, conserjería, mensajería.

CAPÍTULO III

De la Administración del Personal

Artículo 8.- Contratación. - Para la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de sus objetivos, el EMPLEADOR podrá utilizar cualquiera de las modalidades de contratación permitidas por las leyes laborales vigentes; así, podrá suscribir contratos a plazos indefinidos; eventuales; ocasionales; de temporada; por obra; emergentes, etc.

Toda persona que solicite trabajo, obligatoriamente, luego de haber sido aceptado, suscribirá un contrato de trabajo, de acuerdo a las actividades para las que aplicó, contrato que será elaborado y firmado por EL EMPLEADOR, o por la persona que lo represente en legal y debida forma. No será válido, ni acarreará obligación laboral alguna al EMPLEADOR, cualquier otro documento que sea elaborado y/o suscrito por Autoridad distinta. Ninguna persona podrá ser considerada trabajador de EL EMPLEADOR sino hasta haber firmado el correspondiente contrato de trabajo. Para la contratación y suscripción de contratos con los trabajadores de EL EMPLEADOR, se procederá como sigue:

a) Todo trabajador que ingrese a la Compañía con un contrato indefinido tendrá un periodo de prueba de noventa días, tiempo durante el cual será considerado como trabajador en período de prueba, de conformidad con la Ley.

b) Durante el período de prueba las partes en cualquier momento y de conformidad con la Ley, podrán libremente dar por terminadas las relaciones laborales sin tener la obligación de pagar indemnización alguna.

c) Si al término de los noventa días de prueba la Compañía y el trabajador convienen que continúe la prestación de servicios, el contrato se considerará prorrogado por tiempo indefinido.

d) Cualquier otro modo de contratación tales como de obra, a tiempo parcial, emergente, etc., se registrará de acuerdo a las características propias de cada modalidad de contratación.

e) Los contratos deberán ser por escrito y registrado en el Sistema Único de Trabajo SUT en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la fecha de inicio de la relación laboral.

Artículo 9.- La admisión de nuevos trabajadores es potestativa de EL EMPLEADOR, para ser trabajadores aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía y apto para la labor que va a desempeñar;

b) Presentar su Currículum Vitae actualizado.

c) Presentar la documentación necesaria que certifique los estudios y experiencia requerida.

d) Entregar copias de la documentación de identificación personal y presentar los originales que permitan verificar la autenticidad de los mismos.

e) Consignar con veracidad todos los datos que le fueran solicitados en el formulario de “Conozca a su Empleado”; entre los cuáles se hará constar la dirección de su domicilio permanente, los números telefónicos (celular y fijo) que faciliten su ubicación y números de contacto referenciales para prevenir inconvenientes por cambios de domicilio;

f) Presentar una planilla actualizada de luz, agua o teléfono del lugar donde se encuentra residiendo.

f) Presentar el Formulario de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (No. 107), conferido por el último empleador.

g) Presentar partidas de nacimiento del trabajador, cónyuge e hijos menores de 18 años y acta de matrimonio civil si el aspirante es casado o información sumaria si vive en unión de hecho.

h) Presentar informaciones sumarias de hijos mayores de 18 años discapacitados;

i) Rendir las pruebas psicológicas, técnicas, de capacidad y de evaluación que EL EMPLEADOR estime necesarias;

j) Someterse a los exámenes médicos pre-ocupacionales que no afecten la integridad del trabajador.

k) Cualquier otro documento o instrumento que a juicio de la Empresa se considere necesario.

En lo posterior, el trabajador informará de forma obligatoria, por escrito y en un plazo máximo de cinco días laborables, al departamento de Talento Humano respecto de cambios sobre la información consignada en la compañía, de no hacerlo dentro del plazo señalado se considerará falta grave. Si por esta falta de actualización o notificación del domicilio real y exacto, el empleador tuviese que incurrir en publicaciones por la prensa para cualquier notificación, le será descontado al trabajador de su rol de pagos o de su respectiva acta de finiquito dicho valor de publicaciones.

Si el trabajador decidiese desvincularse voluntariamente y no cumpliera el período de 15 días de trabajo luego de su aviso al empleador, le será descontado el valor de los 15 días de trabajo o su proporcional de los haberes de su Acta de Finiquito.

Artículo 10.- En todos los casos se exigirá que los postulantes acrediten su capacidad laboral, técnica y/o profesional.

Artículo 11.- EL EMPLEADOR se reserva el derecho de pedir y verificar la documentación entregada por los aspirantes. Si en cualquier momento se descubre alteración, falsificación u obtención dolosa en los documentos presentados por el trabajador, después de que éste fue admitido como tal, será separado de la Empresa, en los términos previstos en el Art. 310 numeral 2 del Código del Trabajo.

Artículo 12.- El trabajador contratado recibirá información sobre horario y condiciones de trabajo, forma de pago, Reglamento Interno de Seguridad y Salud legalmente aprobado, Reglamento Interno de Trabajo, cuya recepción deberá ser firmada por el trabajador.

Artículo 13.- Si para el desempeño de sus funciones, el trabajador recibe bienes o implementos de la compañía o clientes, deberá firmar el acta de recepción y descargo que corresponda aceptando la responsabilidad por su custodia y cuidado; debiendo devolverlos a la empresa, al momento en que se lo solicite o de manera inmediata por conclusión de la relación laboral; la empresa verificará que los bienes presenten las mismas condiciones que tenían al momento de ser entregados al trabajador, considerando el desgaste natural y normal por el tiempo. La destrucción o pérdida por culpa del trabajador y debidamente comprobados, serán de su responsabilidad directa.

CAPÍTULO IV

Jornadas de Trabajo, Horarios y Asistencia

Artículo 14.- Todos los trabajadores de EL EMPLEADOR, deben cumplir con el horario establecido y aceptarán cualquier modificación que se hiciera en el futuro, en atención a las necesidades administrativas, previo Aprobación de la Dirección Regional Del Trabajo.

Artículo 15.- El personal contratado a tiempo completo, laborará 40 horas semanales, dentro de los horarios y turnos establecidos, distribuidas en 8 horas diarias en un horario que estará detallado en su Contrato de Trabajo.

Sin embargo, respetando los límites señalados en el Código del Trabajo, las jornadas de labores podrán variar y establecerse de acuerdo con las exigencias del servicio o labor que realice cada trabajador y de conformidad con las necesidades de los clientes y de la Empresa. De conformidad con la ley, estos horarios especiales, serán sometidos a la aprobación y autorización de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito.

El trabajo que se realice dentro de la jornada nocturna y/o el que exceda el horario fijado será pagado con los recargos de ley;

Artículo 16.- El personal que desempeña funciones de confianza y/o dirección, no están sujetos a horario fijo y por lo tanto no recibirán compensación por trabajo en horas suplementarias, de acuerdo al Artículo 58 del Código del Trabajo.

Artículo 17.- Sin orden expresa de EL EMPLEADOR, a través de su Representante Legal o de las personas autorizadas por éste, ningún trabajador podrá laborar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso de inminente peligro para la vida de los trabajadores o para la integridad de los bienes de EL EMPLEADOR o del beneficiario de sus servicios, producidos por causas imprevistas como incendios, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o cualquier otra que esté fuera del control de la Empresa o beneficiario del servicio.

Artículo 18.- De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, toda petición de pago de horas suplementarias o extraordinarias, deberá ser presentada con la respectiva autorización de trabajo de horas suplementarias o extraordinarias del EMPLEADOR o del Inspector de Trabajo, de lo contrario no será aceptada para el pago.

Artículo 19. - No se considerará como trabajo suplementario y/o extraordinario, las horas que tuviere un trabajador que reponer por el tiempo perdido como consecuencia de sus propios errores, negligencia, imputabilidad o ausencia a sus labores.

No se entenderá por trabajos suplementarios o extraordinarios los que se realicen para:

- a) Recuperar descansos o permisos dispuestos por el gobierno, o por la Empresa.
- b) Recuperar por las interrupciones del trabajo, de acuerdo al artículo 60 del Código de Trabajo.

Artículo 20. - EL TRABAJADOR deberá marcar personalmente su ingreso y salida utilizando los sistemas de control que sean implementados por la Empresa. La falta de registro de asistencia al trabajo se considerará como falta leve. En ningún caso esta obligación podrá ser delegada por el trabajador a otra persona; hacerlo se considerará falta de la naturaleza prevista en el numeral 3 del Artículo 172 del Código del Trabajo.

Si por fuerza mayor u otra causa, el trabajador no puede registrar su asistencia, deberá justificar los motivos por escrito ante su Jefe Inmediato y dar a conocer al Departamento de Talento Humano o quien hiciere sus veces.

Artículo 21. - EL TRABAJADOR que requiera ausentarse de las instalaciones de la empresa durante la jornada de trabajo, deberá solicitar el permiso respectivo de su superior inmediato. La no presentación del permiso al Departamento de Talento Humano o a su Representante por parte del trabajador, será sancionada como falta leve.

CAPÍTULO V

Licencias, Permisos y Reemplazos

V.1.- LICENCIAS CON REMUNERACION

Artículo 22.- EL EMPLEADOR concederá licencia al personal que labora en ella, en los siguientes casos:

- a) Por enfermedad, el trabajador afectado presentará la solicitud pertinente, la que se ceñirá al diagnóstico, según certificado médico, con carácter obligatorio por un facultativo del IESS;
- b) Por matrimonio civil del trabajador, tendrá derecho a tres días laborables consecutivos, a su regreso obligatoriamente el trabajador presentará el respectivo certificado de matrimonio.
- c) Por maternidad, la trabajadora presentará con la debida anticipación el certificado emitido, con carácter obligatorio por un facultativo del IESS, a fin de hacer uso de su licencia en los términos establecidos en el Código del Trabajo.
- d) Por lactancia conforme la ley vigente.;
- e) Por paternidad de conformidad a la ley.
- f) Para asistir a eventos de capacitación y/o entrenamiento, debidamente autorizados por la Empresa.

Artículo 23.- Toda ausencia por enfermedad, deberá ser notificada al jerárquico superior dentro de los tres primeros días de producida la enfermedad y justificada en forma inmediata de producida; no hacerlo se considerará falta injustificada, sujeta a sanción, según el Art. 177 del Código del Trabajo.

V.2.- PERMISOS REMUNERADOS

Artículo 24.- EL EMPLEADOR concederá al personal permisos remunerados en los siguientes casos:

- a) En caso de fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tres días de permiso.
- b) En caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, tres días de permiso, el tiempo que excede del permiso concedido, no será remunerado. Entiéndase como calamidad doméstica todo hecho fortuito o de fuerza mayor e imprevisible que suceda dentro del hogar del TRABAJADOR.

Artículo 25.- Para la obtención de licencias y permisos no remunerados y no contemplados en el Código del Trabajo o en las leyes vigentes, el personal que lo solicita deberá cumplir los siguientes procedimientos:

- a) El titular del cargo presentará una solicitud motivada con por lo menos 24 horas de anticipación si es por un día, con 48 horas de anticipación si la licencia no excede de ocho / (8) días; si es superior, con 15 días de anticipación; en todos estos casos indicará la forma en que compensará el tiempo de licencia o permiso recibido, o si será descontando de su sueldo o vacaciones.
- b) El titular dejará el reemplazo correspondiente, y garantizará su capacidad y solvencia para desempeñarse en el cargo.
- c) EL EMPLEADOR se reserva el derecho de conceder o no la licencia o permiso, previo el análisis respectivo de las circunstancias que motivan la petición, así como de comprobar tales circunstancias.

Se concederá permisos para que el trabajador atienda asuntos emergentes y de fuerza mayor, hasta por tres horas máximo durante la jornada de trabajo, en el periodo de un mes, que serán recuperadas en el mismo día o máximo en el transcurso de esa semana; y, en el evento de no hacerlo, descontará el tiempo no laborado, previa autorización del Gerente, Talento Humano o de la persona autorizada para el efecto. Si llegaren a pasar las 4 horas de permiso se descontará de la remuneración o se puede cruzar con los días de vacaciones anuales.

V.3.- REEMPLAZOS

Artículo 26.- Para suplir la ausencia en el puesto de trabajo y por acuerdo entre empleado y trabajador y la compañía, será necesario obtener la aceptación escrita del reemplazado y del reemplazante, con visto bueno del superior jerárquico, con al menos 24 horas de anticipación. La ausencia del reemplazante se considerará falta injustificada del reemplazado.

La posibilidad de acceder a ascensos y cubrir vacantes está sujeta a las necesidades de la compañía, quién podrá exigir determinados requisitos para el resto de cargos o funciones. Quién determine los ascensos o vacantes será a través de una solicitud a la jefatura inmediata elevada al Representante Legal el personal deberá sujetarse, previo consentimiento escrito, a los procedimientos internos, sin que signifique despido intempestivo o disminución de la remuneración que pasa a percibir.

CAPÍTULO VI Vacaciones y Feriados

Artículo 27.- El personal de EL EMPLEADOR, tendrá derecho a quince (15) días de vacaciones en el año, siguiendo las reglas establecidas al respecto por el Código del Trabajo y dentro del calendario que establezca EL EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades operativas y de servicio. El Personal deberá sujetarse al cuadro de planificación de vacaciones de la Empresa para hacer uso de las mismas. La Empresa podrá determinar si en una misma fecha todo el Personal debe tomar sus vacaciones.

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años, tendrán derecho a un día adicional de vacaciones por cada uno de los años excedentes, la elección entre el goce de los días adicionales o su pago en dinero corresponde al empleador; los días de vacaciones adicionales, por antigüedad, no podrán exceder de quince, (15).

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente a vacaciones.

Las vacaciones deberán ser gozadas en el mismo año que se generen. Si no fuesen gozadas en el mismo período, serán canceladas inmediatamente por EL EMPLEADOR.

En concordancia con lo dispuesto en el Art. 74 del Código del Trabajo, la Compañía se reserva la facultad, en caso de necesidad, de diferir la fecha en la que el empleado y/o trabajador debe hacer uso de sus vacaciones, particular que deberá ser comunicado al empleado y/o trabajador por escrito.

Artículo 28. - Adicionalmente, son días de descanso obligatorio los determinados en el Art. 65 del Código del Trabajo.

CAPÍTULO VII Remuneraciones

Artículo 29.- La remuneración que percibirá el personal administrativo, de proceso y de servicios, se sujetará a las disposiciones contractuales y administrativas de EL EMPLEADOR aplicable a la rama de actividad por las Comisiones Sectoriales.

Artículo 30.- El salario o remuneración a que tiene derecho el personal que labora con el EMPLEADOR será pagado por mensualidades vencidas hasta los cinco primeros días del mes siguiente, y se incluirá en su cálculo, la jornada nocturna y las horas suplementarias y extraordinarias a que hubiere lugar.

De las remuneraciones se deducirán los descuentos, anticipos, préstamos y retenciones impuestos por la Ley, los autorizados por escrito por el trabajador y los ordenados por Autoridad competente.

Artículo 31.- Los sueldos o salarios se pagarán directamente a los trabajadores o la persona que el trabajador autorice. Todo trabajador, al momento de recibir su remuneración está obligado a confrontar los cálculos hechos por la Empresa, respecto a sueldos, sobretiempos, descuentos, etc.; y, suscribir el rol de pagos o recibo correspondiente.

La Empresa efectuará descuentos de los sueldos del Trabajador solo en casos de:

- a) Aportes personales del IESS;
- b) Dividendos de préstamos hipotecarios o quirografarios, conforme las planillas que presente el IESS;
- c) Ordenados por autoridades judiciales.
- d) Valores determinados por las Leyes o autorizados expresamente por el trabajador así como por compras o préstamos concedidos por la empresa a favor del trabajador.
- e) Multas establecidas en este Reglamento
- f) Descuentos autorizados por consumos del trabajador, cancelados por la empresa como tarjetas de comisariato, seguro médico privado, consumo de celulares, repuestos, servicios, mantenimiento, alimentación, uniformes, transporte, etc.

Artículo 32.- Cuando un trabajador deja de prestar sus servicios en la Empresa, por cualquier razón, antes de cobrar el valor que le corresponda por tal motivo, se le descontará el valor o valores que adeude, tales como adelantos, préstamos o por concepto de cualquier tipo de crédito, autorizado por escrito por el trabajador, que hubiere contraído a través de la Empresa.

Para el caso de anticipos, se entregará un máximo del cuarenta por ciento (40%) de la remuneración del trabajador, y no se modificará ese porcentaje sino bajo autorización expresa y escrita de la Gerencia General.

Artículo 33.- Los beneficios voluntarios u ocasionales de carácter transitorio que la Empresa otorgue al trabajador pueden ser modificados o eliminados cuando a juicio de ella hubiese cambiado o desaparecido las circunstancias que determinaron la creación de tales beneficios

Capítulo VIII

Índices mínimos de eficiencia

Artículo 34.- Los trabajadores deberán cumplir estrictamente con la labor objeto del contrato, esto es dentro de los estándares de productividad establecidos en las caracterizaciones de cada proceso; caso contrario la Empresa se acogerá al derecho previsto en el numeral 5 del artículo 172 del Código del Trabajo.

Artículo 35.- Todos los trabajadores de la Empresa precautelarán que el trabajo se ejecute en observancia a las normas técnicas aplicadas a su labor específica y que redunde tanto en beneficio de la Empresa, como en el suyo personal.

De Las Becas, Cursos, Seminarios, Eventos De Capacitación Y Entrenamiento En General

Artículo 36.- El departamento de Talento Humano de acuerdo con sus requerimientos, brindará capacitación y entrenamiento a los trabajadores, conforme al Plan Anual de Capacitación que será elaborado por el Departamento de Talento Humano y/o su Representante.

Traslados Y Gastos De Viaje

Artículo 37.- Todo gasto de viaje dentro y fuera del país que se incurra por traslado, movilización será previamente acordado con el trabajador y aprobado por el Jefe Inmediato y por Talento Humano y/o su Representante. Para el reembolso deberá presentar las facturas o notas de ventas debidamente legalizadas de acuerdo con las normas tributarias que sustenten el gasto.

Artículo 38.- No se cancelará gastos que no sean consecuencia del desempeño de las labores encomendadas al trabajador, o contradigan las políticas de viáticos y viajes establecidas por la empresa.

Artículo 39.- La Compañía y el trabajador podrán acordar el traslado temporal a su personal a cualquier sitio del territorio nacional, según lo estime conveniente y según las funciones que el puesto lo requieran con el fin de cumplir los objetivos de la empresa.

Capítulo IX

Lugar Libre de Acoso

Artículo 40.- Lugar De Trabajo Libre De Acoso.- La empresa se compromete en proveer un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso. Quien cometa alguno de estos hechos será sancionado de acuerdo al presente reglamento.

Discriminación incluye uso de una conducta tanto verbal como física que muestre insulto o desprecio hacia un individuo sea por su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, con el propósito de:

- a) Crear un lugar de trabajo ofensivo;
- b) Interferir con las funciones de trabajo de uno o varios individuos;
- c) Afectar el desempeño laboral; y,
- d) Afectar las oportunidades de crecimiento del trabajador.

Artículo 41.- La Empresa estrictamente prohíbe cualquier tipo de acoso sexual en el lugar de trabajo, en el caso de llevarse a cabo se constituirá causal de Visto Bueno. Se entenderá como acoso sexual lo siguiente:

- Comportamiento sexual inadecuado donde se incluye pero no se limita a: tocar, inclinarse, arrinconar o pellizcar a alguien deliberadamente, miradas o gestos sexuales no deseados, cartas, llamadas telefónicas o materiales no deseados de naturaleza sexual, burlas, chistes, insinuaciones, comentarios o preguntas no deseadas sobre la vida social o sexual de una persona, comentarios sexuales sobre la ropa, anatomía o apariencia de una persona, decir mentiras o difundir rumores sobre la vida íntima de una persona, masajes no solicitados, tocar la ropa, el cabello o el cuerpo de un empleado, besar, o dar caricias no solicitadas, entre otros.
- Pedido de favores sexuales cuando se intenta conseguir una decisión de cualquier tipo.
- Interferir en el desempeño de labores de un individuo.
- Acoso verbal donde se usa un vocabulario de doble sentido que ofende a una persona.

Artículo 42.- Si alguien tiene conocimiento de la existencia de los tipos de acoso ya mencionados tiene la responsabilidad de dar aviso a Talento Humano para que se inicien las investigaciones pertinentes y tomar una acción disciplinaria.

Artículo 43.- Todo reclamo será investigado, tratado confidencialmente y se llevará un reporte del mismo.

Artículo 44.- Durante la Jornada de Trabajo diaria o cumpliendo funciones asignadas por la empresa, dentro o fuera del país, se establece como particular obligación de los trabajadores, observar disciplina. En consecuencia, queda expresamente prohibido, en general, todo cuanto altere el orden y la disciplina interna.

CAPITULO X

Régimen Disciplinario

Obligaciones de los Trabajadores y de El Empleador, Prohibiciones a los Trabajadores y al Empleador, Clasificación de la Faltas y Sanciones

X.1.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES:

X.1.1.-OBLIGACIONES PARA LOS TRABAJADORES EN GENERAL:

Artículo 45.- Además de las obligaciones determinadas en el Art. 45 del Código de Trabajo y de todas las disposiciones que norman las relaciones laborales, los trabajadores de la compañía tienen las siguientes obligaciones:

- 1.** Cumplir las leyes, reglamentos, instructivos, normas y disposiciones vigentes en la Empresa; que no contravengan al presente reglamento y código de conducta.
- 2.** Ejecutar sus labores en los términos determinados en su contrato de trabajo, y en la descripción de funciones de cada posición, según consta en el Manual de Funciones, desempeñando sus actividades con responsabilidad, esmero y eficiencia;
- 3.** Ejecutar su labor de acuerdo a las instrucciones y normas técnicas que se hubieren impartido; y, cumplir estrictamente con las disposiciones impartidas por la Empresa y/o autoridades competentes, sin que en ningún caso pueda alegarse su incumplimiento por desconocimiento o ignorancia de la labor específica confiada;

4. Proporcionar con toda veracidad los datos y documentos exigidos en el Art. 9 del presente Reglamento.
5. Actualizar los datos personales en el plazo máximo de cinco (5), días de producidos los cambios.
6. Asistir puntualmente al lugar de trabajo. Cuando el Trabajador no concurra a laborar, EL EMPLEADOR está en libertad de comprobar las razones o motivos de la ausencia o impuntualidad.
7. Registrar su asistencia en el mecanismo de control que mantenga EL EMPLEADOR, al inicio y terminación de su jornada de trabajo. No existirá justificación a la omisión del registro.
8. Mantener limpio y ordenado el espacio en que desarrolla sus actividades laborales.
9. El personal deberá concurrir a laborar en las mejores condiciones de presentación física y de aptitud mental, de manera que proyecte una imagen de pulcritud y profesionalidad.
10. Comunicar de manera inmediata al EMPLEADOR de producida la falta de asistencia, para su justificación. En caso de enfermedad, El Trabajador está obligado a dar parte a La Empresa, en los términos establecidos en el Art. 177 del Código del Trabajo, quien podrá justificar la falta previa comprobación de la enfermedad mediante certificado médico extendido por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o por un médico particular y luego avalado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Las ausencias injustificadas al trabajo, serán objeto de los descuentos y sanciones autorizados por la Ley y el presente Reglamento.

11. Dar aviso oportuno a sus superiores de todo lo que a su juicio pueda perjudicar la marcha normal del trabajo.
12. Realizar el trabajo que le corresponde al cargo que desempeña con toda la dedicación, eficiencia y esmero, haciendo uso de sus conocimientos, capacidad y experiencia, de modo que obtenga los mejores resultados y evite daños materiales o morales AL EMPLEADOR.
13. Permanecer durante la jornada de trabajo en el lugar asignado para que desempeñe sus labores, sin desperdiciar el tiempo de dicha jornada, ciñéndose a los horarios de trabajo, legalmente autorizados recibiendo y cumpliendo las disposiciones y/o instrucciones de los manuales de funciones y procedimientos, descripción de puestos de EL EMPLEADOR, que forman parte de este instrumento. Cualquier actividad, ajena a sus obligaciones que necesite realizar el trabajador, lo hará dentro del tiempo establecido para su almuerzo o refrigerio, según el caso.
14. Respetar a sus superiores y cultivar la más completa armonía con los demás trabajadores. Este comportamiento deberá observarse dentro y fuera de las diferentes dependencias del EL EMPLEADOR, o fuera de ella, si la estuviere representando.
15. Suministrar información completa y detallada de los datos que se requieran en caso de accidentes de trabajo que afecte al trabajador o a sus compañeros de trabajo, de daños o novedades que se produzcan en los bienes del empleador, aun en aquellos que no se encuentren actualmente bajo su cuidado y que fueren de su conocimiento.

En caso de daños personales, EL EMPLEADOR, dará el parte escrito al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Inspector del Trabajo.

Si por la naturaleza del accidente, el trabajador que lo ha sufrido no puede presentar el informe inmediato, el compañero o compañeros de trabajo que conocen del hecho serán responsables de hacerlo, la omisión de esta obligación se considera falta grave.

16. Cumplir con las obligaciones contraídas en los respectivos contratos de trabajo.
17. Abstenerse de cometer o fomentar actos de indisciplina, de falta de educación, honradez, moralidad y consideración mutua con sus superiores, compañeros de trabajo y clientes.
18. Acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene, exigidas por la Ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente, así como las prescripciones y dictámenes médicos y cumplir estrictamente con las normas y recomendaciones higiénicas impartidas por EL EMPLEADOR.

19. Comunicar al EMPLEADOR, inmediatamente, las faltas que por negligencia, olvido o culpa sean cometidas por los subalternos o sus pares, para los fines previstos en la Ley y el presente Reglamento, no hacerlo se considerará falta grave y acarreará al responsable, sanciones de la misma naturaleza que las que se debe imponer al infractor.

20. Cuidar y responder por los dineros, valores, equipos, etc., que estuvieren a su cargo.

21. Velar por la buena imagen y defender los intereses de EL EMPLEADOR, de manera que evite perjuicios y daños en su contra, por lo que deberá dar aviso inmediato de cualquier irregularidad que detecte, ya sea en el trato con el cliente o cualquier situación sospechosa o de riesgo que pudiese afectar los intereses de EL EMPLEADOR.

22. Guardar escrupulosamente la información técnica, procedimientos, base de datos, etc., que conozca en razón de la labor que realiza.

23. Cuidar debida y adecuadamente los libros, documentos, títulos valor, información, materiales, máquinas, computadoras, celulares, equipos y bienes de propiedad de EL EMPLEADOR, confiados a su responsabilidad personal, manteniéndolos en perfecto estado de funcionamiento y conservación, notificando al superior jerárquico de cualquier riesgo, daño o desperfecto para su inmediata reparación y devolverlos con inventario al EMPLEADOR o al funcionario que lo represente, al momento de un cambio de puesto de trabajo o de separarse. Cuando el daño o desperfecto de los bienes de EL EMPLEADOR se haya producido por el desgaste natural de los mismos, no acarreará ninguna responsabilidad al trabajador que los hubiese tenido a su cargo.

24. Restituir o pagar todos los daños y perjuicios o pérdidas que voluntariamente o por negligencia o por hechos imputables a su responsabilidad debidamente comprobada, ocasionare a los bienes detallados en el numeral anterior, sin perjuicio del derecho de EL EMPLEADOR a iniciar las acciones judiciales procedentes. Dichos valores serán cobrados automáticamente del rol de pagos del TRABAJADOR o de la liquidación correspondiente si se diera por terminado el contrato de trabajo por las causales previstas en el contrato, en la ley o en este Reglamento.

25. Asistir a los cursos de capacitación o perfeccionamiento para los que haya sido designado por EL EMPLEADOR; si estos se realizan durante la jornada de labor, la inasistencia injustificada será sancionada como falta susceptible de sanción de acuerdo a la Ley y el presente reglamento.

26. Depositar o entregar al EMPLEADOR los valores que hayan sido recaudados, siguiendo las normas establecidas. Los empleados que tengan a su cargo dinero o bienes de EL EMPLEADOR o de sus clientes, serán personal y pecuniariamente responsables de las pérdidas o faltantes de los mismos.

27. Evitar todo tipo de transacciones comerciales entre el personal y/o sus familiares, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con la Compañía, sus proveedores y/o empresas relacionadas, que pueda resultar en un conflicto de intereses, salvo la constancia escrita y expresa autorización de Gerencia General

28. Dirigir todo reclamo o queja recibida de cualquier cliente con relación a las personas encargadas para atenderlos y solucionar el problema inmediatamente, Se deberá notificar inmediatamente cualquier hecho que pueda tener afectación directa al consumidor final.

29. Todas las demás necesarias para el buen funcionamiento de la Compañía, para el cumplimiento debido para con los clientes, y las vinculadas al normal y saludable establecimiento de relaciones laborales.

30. Al momento de desvincularse, es obligación del trabajador saliente realizar la entrega de su puesto de trabajo tanto de los equipos como documentos e información a su cargo.

31. Obligaciones de los Conductores

Sin importar el tipo de vehículo que el trabajador conduzca; los conductores deberán observar las siguientes normas:

a) Tener sus documentos de identificación actualizados, así como su permiso de conducción, debidamente obtenido, y en la categoría que sea requerido, así como verificar que en el vehículo se encuentre la correspondiente matrícula y seguros del vehículo.

b) Conocer, respetar y acatar todas las leyes y reglamentos de tránsito, así como las ordenanzas municipales relativas al ordenamiento vehicular, dirección y señalización.

c) Conocer el funcionamiento del vehículo, y asignarlo únicamente a realizar el trabajo específico asignado. Los conductores están totalmente prohibidos de ingerir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.

d) Cerciorarse del buen funcionamiento del motor, del sistema de frenos, luces, y de todo el sistema en general.

e) Cumplir con todas las disposiciones relativas al mantenimiento de los vehículos que para el efecto dicta la Compañía y las entidades públicas pertinentes, así como someterse a continuas revisiones vehiculares de control de opacidad y demás sistemas.

f) Manejar el vehículo a su cargo adecuada y responsablemente, sin permitir, salvo expresa y escrita autorización, que otra persona conduzca el vehículo a su cargo.

g) No transportar en el vehículo personas y/o cargas no autorizadas por El Empleador.

h) No desviar, interrumpir, detener o cambiar la ruta asignada para el recorrido de los camiones, por cualquier actividad no relacionada al cumplimiento de su trabajo.

i) Comunicar inmediatamente a la Compañía cualquier novedad sobre el vehículo que pueda afectar su segura operación, y de cualquier tipo de accidente que tuviere lugar en el desempeño de sus funciones.

X.2.- OBLIGACIONES DE EL EMPLEADOR

Artículo 46.- Son obligaciones de EL EMPLEADOR:

1. Procurar armonía en las relaciones humanas y laborales con todo el Personal.

2. Propender al mejoramiento profesional de sus trabajadores a través de su capacitación y promoción.

3. Procurar soluciones justas a los requerimientos de los trabajadores.

4. Dar un trato respetuoso y considerado al personal.

5. Mantener sus instalaciones en buen estado de funcionamiento, de acuerdo a las normas de Seguridad e Higiene del Trabajo.

6. Proporcionar a todos los trabajadores, en forma oportuna, los materiales e implementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y restituir aquellos que por su desgaste natural no sirvan para la consecución de dichos fines.

7. Dotar, a todas sus dependencias e instalaciones de los implementos necesarios administrativos y de seguridad.

8. Las determinadas en el Art. 42 y demás pertinentes del Código del Trabajo.

X.3.1.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES EN GENERAL

Artículo 47.- Además de las prohibiciones determinadas por las Leyes vigentes, el Código del Trabajo, y el presente Reglamento, está prohibido a los trabajadores:

1. Participar o propiciar juegos de azar dentro de las dependencias de la Oficina, o realizar ventas de números de rifa de sorteos que no estén autorizados por EL EMPLEADOR.

2. Vender productos o mercaderías dentro de las oficinas; dar o pedir préstamos de dinero entre el personal de EL EMPLEADOR; o, hacer colectas de dinero durante las horas de Trabajo, salvo autorización expresa de EL EMPLEADOR.

3. Utilizar los teléfonos convencionales o celulares de la empresa para asuntos personales, salvo en caso de emergencia.

4. Ingresar al lugar de trabajo libros, revistas, periódicos, celulares o cualquier otro material de distracción

5. Ingresar a las instalaciones de EL EMPLEADOR cualquier tipo alimento o bebida y/o comer o beber en el puesto de trabajo.

6. Tomarse más del tiempo asignado para receso intermedio.

7. Encargar sus obligaciones o trabajo a otra persona o abandonar sus labores, sin permiso previo del Superior Jerárquico o quien lo represente; o abandonar las instalaciones de EL EMPLEADOR en horas de trabajo, sin previa autorización de Gerencia General o la persona que esta disponga.

8. Interrumpir el trabajo, dormirse o distraerse de cualquier forma o distraer a los demás o impedir que otros realicen sus tareas.

9. Realizar labores ajenas a sus funciones durante las horas de trabajo o recibir o enviar llamadas o mensajes de texto a través del celular personal, durante la jornada de trabajo, salvo en caso de emergencia, utilizar el Internet para fines que no sean de estricto uso laboral.

10. Negarse a efectuar trabajos que le hayan sido encomendados dentro del desempeño de sus obligaciones, o negarse a prestar su cooperación en algún otro trabajo que eventualmente se le pudiere asignar cuando por cualquier motivo no pudiere desempeñar sus labores habituales.

11. Ingresar a las oficinas, instalaciones o dependencias de EL EMPLEADOR, fuera de horas de trabajo normal o en días de fiesta o vacaciones, sin previa autorización del mismo. Se encuentran exentas de esta prohibición las personas autorizadas expresamente por el EMPLEADOR.

12. Negarse a recibir notificaciones o comunicaciones internas escritas, o negarse a firmar el "recibí conforme" en el duplicado de éstas, en cuyo caso se le entregará el original ante dos testigos que firmarán el duplicado.

13. Modificar formatos de cartas, solicitudes e instrumentos en general previamente aprobados y entregados por EL EMPLEADOR, de infringir esta prohibición, la responsabilidad de sus efectos será para el trabajador, sin perjuicio de las acciones laborales del EMPLEADOR.

14. Proporcionar datos o documentos falsos para ingresar a trabajar y/u obtener ascensos.

15. Fumar, consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes durante las horas de trabajo o presentarse a éste bajo sus efectos o introducirlas a cualquier dependencia de EL EMPLEADOR.

16. Hacer escándalos o intervenir en peleas, protagonizar cualquier otro acto reñido con la moral y las buenas costumbres, usar palabras indecorosas ya sea, dentro de las dependencias de EL EMPLEADOR o en cualquier lugar en que se encuentre por motivos de trabajo y en definitiva, esté representando a la compañía.

17. Portar armas, de cualquier clase, dentro de los lugares de trabajo o fuera de ellos, a excepción del personal que, por estar al cuidado de la propiedad de EL EMPLEADOR, tuviere permiso para ello.

19. Disponerse arbitrariamente, para provecho propio o de terceras personas de valores y/o bienes como: máquinas, equipos, materiales, información etc., o de propiedad de EL EMPLEADOR o de los demás empleados y trabajadores.

Para retirar o sacar cualquier artículo de las instalaciones de EL EMPLEADOR, debe obtener el permiso correspondiente del jefe inmediato.

20. Recaudar dinero de la empresa sin estar autorizado o participar o cometer actos que impliquen abuso de confianza, fraude, robo o cualquier otro delito o contravención penal.

En estos casos y en los del numeral anterior, EL EMPLEADOR, a más de dar por terminado el contrato de trabajo, iniciará las acciones civiles o penales correspondientes.

21. Protagonizar o coadyuvar, dentro del lugar de trabajo, en actos que signifiquen indisciplina, falta a la moralidad y honradez u ofensa de palabra contra sus superiores o compañeros de trabajo.

22. Revelar o divulgar información o documentos que pudieren causarle daño al EMPLEADOR o tuvieran el carácter de reservado o confidencial, así como las normas y procedimientos internos de EL EMPLEADOR, referente a negocios,

políticas y estrategias, procedimientos, base de datos, sistemas tecnológicos y cualquier información sensible de propiedad exclusiva de EL EMPLEADOR.

- 23.** Propagar rumores falsos que desacrediten el prestigio o pongan en riesgo la credibilidad de EL EMPLEADOR.
- 24.** Causar daño deliberado o permitir que terceros lo causen a documentos, información, títulos valor, equipos, bienes, muebles, máquinas, materiales o a pertenencias de EL EMPLEADOR de modo general.
- 25.** Realizar actividades remuneradas o no que signifiquen competencia directa o indirecta con los negocios de EL EMPLEADOR.
- 26.** Solicitar o aceptar cohechos para él o para otras personas, solicitar obsequios, dinero, favores, etc.; de clientes o proveedores.
- 27.** Usar el nombre de EL EMPLEADOR para obtener favores, ganar influencias u obtener cualquier otro beneficio de carácter personal.
- 28.** Participar el autor o autores de: robos, manipulación información o documentos que perjudique los intereses de EL EMPLEADOR o de sus clientes.
- 29.** Ofender, hostilizar o agredir de palabra u obra, a sus superiores, compañeros de trabajo o subalternos, dentro o fuera del trabajo
- 30.** Ofender de palabra o de obra a los clientes o proveedores de EL EMPLEADOR.
- 31.** Hacer proselitismo político o religioso dentro del lugar de trabajo o en lugares donde esté representando a la empresa.
- 32.** Faltar injustificadamente, por un día o más, o no justificar las faltas.
- 33.** Demorar sin justificación el reinicio de las actividades, sea al inicio de la jornada de trabajo, luego de concluir de toma de alimentos, de haber solicitado permiso u otro motivo.
- 34.** Se prohíbe al trabajador operativo hablar por celular y/o recibir llamadas por teléfono convencional mientras trabaja,
- 35.** Disponer arbitrariamente de la materia prima
- 36.** Realizar descuentos a los clientes de la empresa sin previa autorización de la Gerencia General.
- 37.** No facturar por los bienes que se vendan a los clientes de la empresa.
- 38.** No atender a clientes con la diligencia, cortesía y atención debida.

X.4.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR

Artículo 48.- Está prohibido al EMPLEADOR:

- 1.** Ejercer presión sobre sus trabajadores para que se afilien o desafilien de partidos políticos, organizaciones clasistas, practique o deje de practicar determinado credo religioso.
- 2.** Las demás previstas en el Art. 44 del Código del Trabajo.

X.5.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO; CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y SANCIONES

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 49.- A los trabajadores que contravengan las disposiciones legales o reglamentarias de la Empresa se les aplicará las sanciones dispuestas en el Código del Trabajo, Código de Conducta, las del presente reglamento y demás normas aplicables.

Artículo 50.- En los casos de inasistencia o atraso injustificado del trabajador, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se le impongan, al trabajador se le descontará la parte proporcional de su remuneración, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. En el caso que el trabajador se encuentre fuera de la ciudad, y no presente la justificación debida de las labores encomendadas, se procederá a descontar los valores cancelados por viáticos, transporte, etc.

Artículo 51.- Atendiendo a la gravedad de la falta cometida por el trabajador, a la reincidencia y de los perjuicios causados a la Empresa, se aplicarán las siguientes sanciones:

- a) Amonestaciones Verbales;
- b) Amonestaciones Escritas;
- c) Multas, hasta el 10% de la remuneración del trabajador;
- d) Terminación de la relación laboral, previo visto bueno sustanciado de conformidad con la Ley.

DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS - MULTAS

Artículo 52.- La amonestación escrita será comunicada al trabajador en persona, quien deberá suscribir la recepción del documento respectivo. En caso de negativa del trabajador a suscribir o recibir el documento de la amonestación, se dejará constancia de la presentación, y la firmará en nombre del trabajador su Jefe Inmediato, con la razón de que se negó a recibirla.

Las amonestaciones escritas irán al expediente personal del trabajador.

Las amonestaciones por escrito que se realicen a un mismo trabajador por tres veces consecutivas durante un periodo mensual de labores, serán consideradas como falta grave.

Artículo 53.- La sanción pecuniaria o multa es una sanción que será impuesta por el Jefe de Talento Humano, de oficio o a pedido de un jefe o de cualquier funcionario de la empresa; se aplicará en caso de que el trabajador hubiere cometido faltas leves, o si comete una falta grave a juicio del Gerente General y Jefe de Talento Humano no merezca el trámite de Visto Bueno, constituirá en el descuento de una multa de hasta el 10% de la remuneración del Trabajador. La sanción pecuniaria no podrá superar el 10% de la remuneración dentro del mismo mes calendario, y en el caso de reincidencia se deberá proceder a sancionar al trabajador siguiéndole el correspondiente trámite de Visto Bueno.

Artículo 54.- Las multas serán aplicadas, a más de lo señalado en este reglamento, en los siguientes casos:

- 1. Provocar desprestigio o enemistad entre los componentes de LA EMPRESA, sean directivos, funcionarios o trabajadores;
- 2. No acatar las órdenes y disposiciones impartidas por su superior jerárquico;
- 3. Negarse a laborar durante jornadas extraordinarias, en caso de emergencia;
- 4. Realizar en las instalaciones de LA EMPRESA propaganda con fines comerciales o políticos;
- 5. Ejercer actividades ajenas a LA EMPRESA durante la jornada laboral;
- 6. Realizar reclamos infundados o mal intencionados;
- 7. No guardar la consideración y cortesía debidas en sus relaciones con el público que acuda a la Empresa;
- 8. No observar las disposiciones constantes en cualquier documento que LA EMPRESA prepare en el futuro, cuyo contenido será difundido entre todo el personal.
- 9. No registrar personalmente su asistencia diaria de acuerdo con el sistema de control preestablecido por el Departamento de Talento Humano;

DE LAS FALTAS EN GENERAL

Artículo 55.- Las faltas son leves y graves, sin perjuicio de las multas a las que se refiere el artículo anterior.

DE LAS FALTAS LEVES

Artículo 56.- Se considerarán faltas leves el incumplimiento de lo señalado en el artículo 45 numerales 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31 literal e; artículo 47 numerales 1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 33; y serán castigadas con la amonestación verbal o por escrito y la multa establecida en el artículo 53 del presente Reglamento.

Son además faltas leves:

- a) La reincidencia por más de tres veces en los casos que hayan merecido amonestación verbal dentro del mismo periodo mensual. La reincidencia que se refiere el presente literal será causal para una amonestación escrita.
- b) Excederse sin justificación en el tiempo de permiso concedido.
- c) La negativa del trabajador a utilizar los medios, recursos, materiales y equipos que le suministre la Empresa.
- d) Los trabajadores que durante el último periodo mensual de labor, hayan recibido tres amonestaciones escritas.
- e) Los trabajadores que no cumplieren con responsabilidad y esmero las tareas a ellos encomendados.
- f) La negativa de someterse a las inspecciones y controles, así como a los exámenes médicos y chequeos.
- g) Poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros. Si la situación de peligro se genere por hechos que son considerados faltas graves, se sancionarán con la separación del trabajador, previo visto bueno.
- h) Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución de su trabajo.
- i) El incumplimiento de cualquier otra obligación o la realización de cualquier otro acto que conforme otras disposiciones de este reglamento sean sancionadas con multa y no constituya causal para sanción grave.
- j) Ingresar datos erróneos en la facturación de productos y servicios.
- k) Recibir cheques de pago que no han sido llenados correctamente y que deban ser devueltos al suscriptor, multa de hasta el 10 % de la remuneración.

DE LAS FALTAS GRAVES

Artículo 57.- Son Faltas graves aquellas que dan derecho a sancionar al trabajador hasta con la terminación del contrato de trabajo. Las sanciones graves se las aplicará al trabajador que incurra en las siguientes conductas, a más de las establecidas en el artículo 45 numeral 4, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31 literales a, b, c, d, f, g, h, i; artículo 47 numerales 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y otros artículos del presente Reglamento que así lo dispongan, serán sancionados con multa o Visto Bueno dependiendo de la gravedad de la falta:

- a) Estar incurso en una o más de las prohibiciones señaladas en el presente Reglamento, excepto en los casos en que el cometer dichas prohibiciones sea considerada previamente como falta leve por la Empresa, de conformidad con lo prescrito en este instrumento.
- b) Haber proporcionado datos falsos en la documentación presentada para ser contratado por la Empresa.
- c) Presentar certificados falsos, médicos o de cualquier naturaleza para justificar su falta o atraso.
- d) Modificar o cambiar los aparatos o dispositivos de protección o retirar los mecanismos preventivos y de seguridad adaptados a las máquinas, sin autorización de sus superiores.
- e) Alterar de cualquier forma los controles de la Empresa sean estos de entrada o salida del personal, reportes o indicadores de ventas, cuentas por cobrar, indicadores de procesos de la empresa, etc.
- f) Sustraerse o intentar sustraerse de los talleres, bodegas, locales y oficinas dinero, materiales, materia prima, herramientas, material en proceso, producto terminado, información en medios escritos y/o magnéticos, documentos o cualquier otro bien.
- g) Encubrir la falta de un trabajador.
- h) No informar al superior sobre daños producto de la ejecución de algún trabajo, y ocultar estos trabajos.
- i) Inutilizar o dañar materias primas, útiles, herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa o clientes, así como vehículos pertenecientes a clientes.
- j) Revelar a personas extrañas a la Empresa datos reservados, sobre la tecnología, información interna de la Empresa, e información del cliente.
- k) Dedicarse a actividades que impliquen competencia a la Empresa; al igual que ser socio, accionista o propietario de negocios iguales o relacionados al giro del negocio de empresa, ya sea por sí mismo o interpuesta persona, sin conocimiento y aceptación escrita por parte del Representante Legal.
- l) Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a jefes, compañeros, o subordinados, así como también el originar o promover peleas o riñas entre sus compañeros de trabajo;
- m) Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia;
- n) Por indisciplina o desobediencia graves al presente Reglamento, instructivos, normas, políticas, código de conducta y demás disposiciones vigentes y/o que la Compañía dicte en el futuro.
- o) Acosar u hostigar psicológica o sexualmente a trabajadores, compañeros o jefes superiores.
- p) Por ineptitud en el desempeño de las funciones para las cuales haya sido contratado, el mismo que se determinará en la evaluación de desempeño.
- q) Manejar inapropiadamente las Políticas de Ventas, promociones, descuentos, reservas, dinero y productos de la Empresa para sus Clientes; incumplimiento de las metas de ventas establecidas por la Gerencia General; así como la información comercial que provenga del mercado.
- r) Los trabajadores que hayan recibido dos o más infracciones, de las infracciones señaladas como leves, dentro del periodo mensual de labor, y que hayan sido merecedores de amonestaciones escritas por tales actos. Sin embargo, si el trabajador tuviese tres amonestaciones escritas dentro de un periodo mensual de labores, será igualmente sancionado de conformidad con el presente artículo.

- s) Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude, hurto, estafa, conflictos de intereses, discriminación, corrupción, acoso o cualquier otro hecho prohibido por la ley, sea respecto de la empresa de los ejecutivos y de cualquier trabajador.
- t) Portar armas durante horas de trabajo cuando su labor no lo requiera.
- u) Paralizar las labores o incitar la paralización de actividades.
- v) Se considerará falta grave toda sentencia ejecutoriada, dictada por autoridad competente, que condene al trabajador con pena privativa de libertad. Si es un tema de tránsito es potestad de la empresa, si el trabajador falta más de tres días se puede solicitar visto bueno.
- w) Divulgar mediante redes sociales o por cualquier otro medio fotografías, videos y en general cualquier material audiovisual donde se muestre instalaciones de la compañía, medios de producción, maquinaria y en general cualquier otro bien de propiedad de la compañía, sin previa autorización.
- x) No acatar las disposiciones establecidas en los protocolos, planes, y demás normativa exigida por la legislación nacional o las exigencias requeridas por las certificaciones que tiene u obtenga en el futuro la compañía.

CAPÍTULO XI

De La Cesación De Funciones O Terminación De Contratos

Artículo 58.- LOS TRABAJADORES cesarán definitivamente en sus funciones o terminarán los contratos celebrados con la Empresa, por las siguientes causas, estipuladas en el artículo 169 del Código del Trabajo:

- a) Por las causas legalmente previstas en el contrato.
- b) Por desahucio.
- c) Por acuerdo de las partes.
- d) Por conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato.
- e) Por muerte o incapacidad del colaboradores o extinción de la persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la Empresa o negocio.
- f) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto y demás acontecimientos extraordinarios que los contratantes no pudieran prever o que previsto, no pudieran evitar.
- g) Por visto bueno presentado por el trabajadores o empleador.
- h) Por las demás establecidas en las disposiciones del Reglamento Interno y Código del Trabajo.

Artículo 59.- El trabajador que termine su relación contractual con EL EMPLEADOR por cualquiera de las causas determinadas en este Reglamento o las estipuladas en el Código del Trabajo, suscribirá la correspondiente acta de finiquito, la que contendrá la liquidación pormenorizada de los derechos laborales, en los términos establecidos en el Código del Trabajo.

Si el trabajador no desee continuar prestando sus servicios a la compañía, deberá notificar a ésta, por escrito con una anticipación de, por lo menos, quince días de la terminación del contrato, acogiéndose al procedimiento de desahucio correspondiente, según la legislación vigente.

CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 60.- Únicamente EL EMPLEADOR, o la persona autorizada por él, podrá contratar, terminar contratos, fijar salarios, modificar las condiciones de trabajo y sancionar; por consiguiente, la parte Empleadora no reconoce como oficial ni obligatoria ninguna circular, correspondencia, permiso, sanción, que no lleven la firma del EMPLEADOR o de las personas autorizadas para suscribir este tipo de documentos.

Artículo 61.- Las multas establecidas en el presente Reglamento, serán impuestas por el EMPLEADOR, quien dispondrá el cobro de las mismas, mediante retención de hasta el 10% del sueldo o salario mensual del trabajador. Dichas multas pueden ser por falta de cumplimiento en las tareas encomendadas, por llegar tarde a laborar, por no pasar el control de calidad los productos a cargo del empleado, por malas actitudes cuando se solicita mejora del trabajo, por uso irresponsable de los materiales entregados al empleado, entre otros.

Artículo 62.- Los beneficios voluntarios y transitorios que EL EMPLEADOR otorgue a todos o a cada grupo de trabajadores, esto es aquellos que EL EMPLEADOR no está obligado por las leyes a otorgarlos, pueden ser modificados o suprimidos cuando, a juicio de EL EMPLEADOR, hubiere cambiado o desaparecido las circunstancias que determinaron la creación de tales beneficios. Por tanto, dichos beneficios voluntarios, no se consideran, ni como

derechos adquiridos, sino que conservan su calidad de beneficios o ventajas transitorias sujetas a posibles modificaciones o suspensiones futuras.

Artículo 63.- Si como consecuencia de cualquier cosa o cargo pecuniario, el trabajador que administre o tenga a su cuidado dinero de EL EMPLEADOR con caución o sin ella y se estableciere falta de dinero a su cargo, este será personalmente responsable, cualquier saldo en su contra será exigible, de acuerdo a la Ley, sin perjuicio de que en este caso EL EMPLEADOR pueda dar por terminado el Contrato de Trabajo, previo Visto Bueno de acuerdo al numeral Tercero del Art. 172 del Código Laboral vigente.

CAPITULO XIII DISPOSICIONES FINALES

Artículo 64.- En caso de duda, omisión o contradicción en el presente Reglamento, se estará a lo que disponga el Código del Trabajo y sus reformas en vigencia.

Artículo 65.- Cualquier asunto referente a las relaciones entre EL EMPLEADOR y sus Trabajadores que no hubiere sido incluido en el presente Reglamento, será tratado directamente entre las partes, dentro de la mayor armonía y buscando la equidad, si ello no fuere posible, se someterá el asunto a conocimiento y resolución de las autoridades competentes.

Artículo 66.- EL EMPLEADOR se reserva el derecho de presentar, para su aprobación, derogatoria, reforma o modificación, ante la Dirección Regional del Trabajo, el presente Reglamento Interno de Trabajo cuando estime necesario y conveniente.

Artículo 67.- El presente REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, entrara en vigencia y todos los trabajadores de EL EMPLEADOR quedarán sujetos a él a partir de su aprobación por la Dirección Regional del Trabajo.



Elreado electrónicamente por:
**HUGO WILSON VEGA
SERRANO**

**GERENTE GENERAL
HUGO WILSON VEGA SERRANO
COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC**